

AL DECANATO DE LOS JUZGADOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
PARA SU REMISIÓN A LA PLAZA N.º 1 DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA
(SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN) DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
DILIGENCIAS PREVIAS N.º 1956/2026

D. GIL MARER, cuyos datos identificativos constan ya en las actuaciones, comparece y, como mejor proceda en Derecho, DICE:

NOTA ACTUALIZADA SUSTITUTIVA
Y ACOMPAÑANTE DEL MAPA VISUAL “PUZZLE”

Administración Concursal, conocimiento, protección de la masa, proyecto externo, restauración, cuentas y supervisión

Esta nota sustituye íntegramente la introducción interna de junio de 2024. El texto antiguo no se ratifica como narración, calificación jurídica ni fuente probatoria actual. El mapa visual se aporta como guía histórica de fuentes, versiones y custodios, no como informe pericial.

I. OBJETO Y REGLA DE LECTURA

La finalidad de esta aportación es explicar y actualizar el mapa visual de treinta y dos páginas a la luz de la documentación obtenida desde 2024. No se solicita asumir sus flechas, fotografías, asociaciones o antiguas conclusiones. Se solicita verificar una secuencia documental concreta.

Activo → titularidad y autoridad en cada fecha → vehículo del proyecto → representación → destinatario → decisión o financiación → gasto/empleo → operador → beneficio → contabilidad y control.

- Las fotografías, apariciones públicas, coincidencias profesionales y otros procedimientos no prueban concierto, influencia ni responsabilidad.
- La RIC es un incentivo fiscal y un mecanismo de materialización; no equivale por sí sola a subvención ni a fondos de la Unión Europea.
- Una cantidad publicada o autorizada no equivale a capital suscrito, préstamo contratado, dinero desembolsado, gasto elegible, pago o coste certificado.
- La no localización de un documento en el corpus accesible no acredita su inexistencia; justifica su requerimiento al custodio competente.
- La apertura, traslado o respuesta de un organismo acredita actuación institucional limitada, no aceptación de las alegaciones.

II. EL MISMO HOTEL EN CUATRO VIDAS DOCUMENTALES Y ECONÓMICAS

Capa	Presentación	Pregunta
Vida concursal	Activo fragmentado, bienes de LPB y terceros, crédito privilegiado, liquidación y supervisión.	Título registral, perímetro de la masa, poderes de AC/juzgado, ofertas, adjudicación, cuentas.
Vida inversora/RIC	Sun Park como proyecto CAM/RPE, cartera, reforma, capital y financiación participativa.	Qué se dijo sobre propiedad, cargas, preparación, due diligence, idoneidad y calendario.
Vida administrativa/incentivos	HNT/MYND, idoneidad RIC, expedientes de obras/turismo, GC/836/P06 y posible ayuda/cofinanciación.	Beneficiario, premisas de título/disponibilidad, costes elegibles, pagos, controles y otras fuentes declaradas.
Vida comercial/operativa	Lava Verde, Club Sei, MYND Yaiza, FTI/Meeting Point, Canarian Hospitality, reservas y explotación.	Contratos, inventario, marca, operador, ingresos, cuentas y autoridad para comercializar.

La coexistencia de estas capas puede tener explicación lícita. Lo que requiere instrucción es si las transiciones fueron transparentes y date-specific: qué podía controlar o representar CAM antes de 2022; qué vehículo podía recibir inversión; qué costes y empleo se financiaron; y cómo se reconciliaron con la masa, los terceros propietarios y las ayudas o incentivos.

III. SECUENCIA CONTEMPORÁNEA QUE NO ES UNA RECONSTRUCCIÓN RETROSPECTIVA

Fecha	Acto	Hecho controlado	Límite
11/11/2020	Webinar RPE/CAM	Sun Park presentado como proyecto hotelero de cartera, inversión aproximada de €12m, previsión de obras Q1 2021 y narrativa general de inmuebles adquiridos con fondos propios y libres de cargas.	Manifestación pública/corporativa; requiere grabación nativa, contexto y destinatarios.
13-26/01/2021	CNMV, AEAT y Fiscalía	Las contradicciones de titularidad, inversión, garantía y concurso fueron comunicadas antes de la adjudicación y antes de las validaciones de 2022.	Prueba aviso contemporáneo; no prueba verdad material ni recepción por todos los actores.
21/07/2021	Escrito CAM + certificado RPE	CAM reconoció no ser propietaria exclusiva; el certificado describió proyecto inicial, sin LOL, sin due diligence completa, no verificado y condicionado a futura adjudicación.	Contraste directo con la presentación de 2020; documento de parte/certificado corporativo.
29/12/2021	Acuerdo societario RPE referido	La convocatoria posterior identifica un acuerdo de ampliación de capital vinculado a la ejecución del proyecto Sun Park.	Se ha localizado la convocatoria, no el acta, acuerdo íntegro, condiciones ni movimientos bancarios.
11/02-11/03/2022	Convocatoria/Junta RPE	Primer punto: estado de ejecución de Sun Park o revocación del acuerdo de 29/12/2021. Segundo punto: autorización general de capital hasta €1.617.577,40.	Los dos puntos no deben fundirse; la proximidad con €1.598.849,78 requiere conciliación, no identidad presumida.
27/01-21/02/2022	Adjudicación y escritura	CAM obtiene la aprobación/adjudicación y se formaliza la escritura según la documentación del concurso.	No retroactiva actos anteriores; requiere cotejo finca por finca, crédito y cuentas.
17/11-01/12/2022	Informe AEAT / Decreto 224/2022 alegados	La ficha RPE 2023 atribuye a estos documentos la idoneidad del proyecto MYND Yaiza/HNT para materialización RIC.	No se ha obtenido aún copia oficial completa; la afirmación procede del emisor.
19/06-09/2023	Ficha/prospecto RPE	RPE distingue dos líneas: reforma €1.598.849,78 y empleo €4.971.863,78. Otra ficha describe proyecto €5m, €3m desembolsados y condiciones de empleo.	No acredita por sí sola pago, aplicación, compatibilidad, ni que el mismo decreto cubra ambas líneas.
07-15/07/2026	Solicitudes de acceso	Se pidió Decreto 224/2022, informe AEAT 17/11/2022 y cualquier antecedente paralelo de 2021. La solicitud fue asignada a Viceconsejería de Hacienda y RUE; no consta respuesta material al corte.	Ausencia de producción hasta la fecha, no prueba inexistencia.

IV. PUNTO CRÍTICO DE TRAZABILIDAD RIC

Línea	Importe	Fuente	Situación
Reforma	€1.598.849,78	Prospecto RPE septiembre 2023	Línea diferenciada; contrato, fecha, validación, banco y uso no producidos.
Empleo	€4.971.863,78	Prospecto/ficha RPE 2023	Ficha cita informe AEAT 17/11/2022 y Decreto 224/2022; refiere proyecto €5m y €3m desembolsados.
Acuerdo Sun Park	No consta importe en punto 1	Convocatoria 11/02/2022	Estado de ejecución o revocación de acuerdo de ampliación de capital de 29/12/2021.
Autorización general	€1.617.577,40	Punto 2 de la misma convocatoria	No debe equipararse a la reforma sin acta, contrato y contabilidad.

Se ha localizado la convocatoria de 11 de febrero de 2022, no el acta íntegra del 29 de diciembre de 2021 ni el resultado de la Junta de marzo de 2022. Por ello, queda probado un acuerdo corporativo vinculado a Sun Park y su seguimiento; no queda probado que CAM recibiera dinero en diciembre de 2021.

La diferencia de €18.727,62 entre el capital máximo del punto segundo y la línea de reforma publicada posteriormente impide identificarlos sin más. La proximidad cuantitativa y temporal hace necesaria la conciliación de actas, capital, préstamo y banca.

No se ha localizado ni producido hasta el corte una resolución, declaración de idoneidad o informe vinculante separado que permita verificar la trazabilidad fiscal-administrativa de la línea de reforma anterior. Las solicitudes de julio de 2026 fueron asignadas a la Viceconsejería de Hacienda y RUE, pero no consta todavía respuesta material.

IV BIS. ALTERNATIVAS QUE DEBE RESOLVER LA PRUEBA

1. Que el acuerdo de diciembre de 2021 fuera preparatorio y condicionado, sin desembolso ni materialización RIC hasta la validación y el título.

2. Que existiera una autorización o informe anterior o paralelo para la reforma, hoy no producido.
3. Que la decisión, captación, capitalización o financiación precediera al título o a la validación después publicada.

V. INCENTIVOS PÚBLICOS, GC/836/P06 Y EVENTUAL FEDER

Está identificada una vía administrativa GC/836/P06 vinculada a HNT y una solicitud atribuida a junio de 2022. No está acreditado en el material primario disponible que se abonaran fondos FEDER, el importe final pagado, la tasa de cofinanciación ni la certificación europea.

La cuestión judicialmente proporcionada es obtener el expediente y comparar a nivel de factura y empleo: RIC, préstamo participativo, capital, financiación bancaria, incentivo regional, ayuda pública y eventual fondo europeo. No se afirma doble financiación como hecho.

VI. PARTICIPACIÓN ADMINISTRATIVA NECESARIA Y DOCUMENTABLE

La idoneidad RIC y cualquier incentivo exigían intervención de unidades administrativas y técnicas. La mera firma o asistencia no prueba facilitación ilícita. Debe identificarse, expediente por expediente, quién recibió, verificó, informó, propuso, resolvió, pagó, certificó o auditó; qué información tenía sobre título, concurso, obras, empleo y otras fuentes; y qué comprobación realizó.

- Viceconsejería de Hacienda/RUE: expediente de idoneidad y antecedentes.
- AEAT: informe favorable y vinculante, alcance, premisas y fecha efectiva.
- Consejo de Gobierno: Decreto 224/2022 y cualquier acuerdo anterior.
- Órgano de GC/836/P06: concesión, pago, fuente, FEDER, costes, empleo, controles y otras ayudas.
- Yaiza y Cabildo: autoridad del presentador, obras, ocupación, turismo y unidades.
- CNMV: documentos efectivamente recibidos, versiones de folletos y alcance de supervisión.

VII. EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DESDE 2024

Las alertas de enero de 2021 precedieron a la adjudicación y a las validaciones de 2022. En 2026, la CNMV respondió que determinados documentos de julio de 2021 no constaban en el corpus obtenido en la supervisión originada por la comunicación de enero de 2021. Intervención distinguió correctamente la idoneidad RIC de una subvención y trasladó la dimensión más amplia a Hacienda/RUE. Estas actuaciones prueban aviso, delimitación y ruta documental; no prueban fraude.

La respuesta de la Dirección General del Tesoro de 10 de julio de 2026 confirma que la comunicación y anexos quedaron registrados en los sistemas administrativos, pero niega un deber general de preservación reforzada y delimita su competencia. Esa respuesta tampoco resuelve la existencia o alcance del decreto, informe AEAT, incentivo, FEDER, pago o solapamiento.

VIII. GUÍA ACTUALIZADA DEL MAPA VISUAL

Páginas	Contenido	Uso	Límite
1–6	Portada, cronología, personas y contexto.	Identificación y origen histórico.	No inferir implicación por imagen, cargo o asistencia.
7–10	Folletos 2020, CAM, webinar y proceso inversor.	Núcleo de representaciones sobre propiedad, proyecto, RIC, obras y filtros.	Cotejar originales, vídeo y condiciones.
11–14	FTI/Meeting Point, actores y audio.	Custodios comerciales, contratos, datos y comunicaciones.	No inferir apropiación o amenaza sin autenticación.
15–20	Bloque judicial/concursal.	Origen de la cuestión de tutela y supervisión longitudinal.	No usar fotografías/flechas como prueba contra el Magistrado.
21–25	Ofertas y versiones RPE.	Cambios de proyecto, titular y financiación; fuente central.	Cambios pueden ser lícitos; pedir expediente y versiones.
26–28	Comunidad, presupuesto y cifras.	Autoridad, obras y conciliación financiera.	No sumar conceptos heterogéneos ni afirmar doble financiación.
29–32	Nombres, comercialización, capital y síntesis.	Identidad del activo, timing preadjudicación y custodios.	Preparación anticipada no equivale automáticamente a ilicitud.

IX. RELEVANCIA ESPECÍFICA PARA DP 1956/2026

El PUZZLE no prueba por sí solo conocimiento ni responsabilidad del Administrador Concursal. Su utilidad es localizar un proyecto económico externo y comprobar qué llegó al concurso, qué debía verificarse, qué medida estaba disponible y qué efecto tuvo sobre la masa.

Se ha localizado un correo directo de 8 de marzo de 2021 en el que se pidió al Administrador autorización para inspección por notario y peritos, se describieron problemas de acceso, estado y posibles daños del activo y se solicitó cuantificación. Este correo acredita aviso patrimonial directo. No acredita por sí solo que conociera RPE, la RIC o el acuerdo de 29 de diciembre de 2021.

También existen registros de que las comunicaciones CNMV/AEAT de enero de 2021 y la documentación de julio de 2021 fueron puestas en relación con el Concurso 36/2012. Debe certificarse el escrito exacto, anexos, notificación al Administrador, su respuesta y cualquier informe; no debe presumirse conocimiento personal por mera publicidad.

- Comprobar si el proyecto exterior afectaba valor, posesión, obras, alternativas de salida o derechos de la masa.
- Determinar si el acuerdo RPE de 29/12/2021 y su seguimiento fueron conocidos antes de la adjudicación.
- Verificar si se requirieron o preservaron folletos, contratos, banca, autorizaciones y fuentes de financiación.
- Conciliar operación de 2018, €400.000, no convalidación, proceso 2021, crédito y escritura 2022.
- Determinar si existían acciones, créditos, frutos, ingresos, derechos de información o reclamaciones que debieran figurar en cuentas.
- Separar valor del activo heredado de inversión nueva y valor creado posteriormente.

IX BIS. DILIGENCIAS FINITAS SOLICITADAS

4. Testimonio certificado de los escritos de 2020–2022 que incorporaron al concurso la alerta RPE/CNMV/AEAT, con anexos, notificaciones, informes de la AC y resoluciones.
5. Aportación por la AC de toda comunicación con CAM, Comunidad, RPE, HNT, MYND, asesores y autoridades sobre proyecto, obras, financiación, comercialización o incentivos.
6. Expediente completo de la inspección solicitada en marzo de 2021: respuesta, acceso, pericial, inventario, daños y medidas de protección.
7. Acta/acuerdo RPE 29/12/2021 y expediente de marzo de 2022 para establecer si la masa o la AC conocían una decisión de capital vinculada al activo antes de la adjudicación.
8. Escritura de 28/11/2018, €400.000, bancos, Registro, restauración tras no convalidación y tratamiento final.
9. Expediente 2021–2022: data room, igualdad de acceso, ofertas, crédito, escritura, bienes, cuentas finales y aprobación.
10. Pericial económica que determine si el proyecto externo generó valor, derechos, ingresos o causas de acción pertenecientes a la masa.

IX TER. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y SUPERVISIÓN

La vía DI 169 se menciona como contexto institucional independiente. La pregunta no es si una sola resolución fue errónea, sino si las sucesivas alertas sobre acceso, financiación, operación de 2018, restauración, proceso 2021, adjudicación y cuentas recibieron una respuesta material y documentariamente trazable. No se formula aquí imputación penal contra el Magistrado ni se utilizan las asociaciones visuales como prueba.

X. LÍMITES EXPRESOS

- No se afirma que el acuerdo de 29/12/2021 produjo un desembolso.
- No se afirma que el Decreto 224/2022 no exista; no se ha obtenido su copia oficial.
- No se afirma que el mismo decreto no cubriera reforma y empleo; su alcance está sin verificar.
- No se afirma que GC/836/P06 fuera FEDER ni que se pagara ayuda.
- No se afirma doble financiación sin conciliación de facturas, nóminas y fuentes.
- No se atribuye responsabilidad por pertenencia a una entidad, cargo público, relación familiar, fotografía o coincidencia profesional.
- Las denuncias y solicitudes anteriores acreditan aviso y versión de parte, no los hechos subyacentes.

XI. FUENTES PRINCIPALES IDENTIFICADAS

ID	Documento	Función
S01	PUZZLE visual, 32 páginas, junio 2024	Mapa histórico; no prueba autónoma.
S02	Introducción PUZZLE, 7 páginas, junio 2024	Texto sustituido; conserva integridad histórica.
S03	RIC PRIVATE EQUITY WEBINAR 11NOV2020	Representaciones públicas/corporativas; autenticar video y transcripción.
S04	Denuncia Fiscalía Madrid, 26/01/2021; recibos CNMV/AEAT 13/01/2021	Aviso contemporáneo, no hallazgo.
S05	Escrito CAM y certificado Enrique Guerra, 21/07/2021	Contraste de propiedad, fase y due diligence.
S06	Convocatoria RPE 11/02/2022 para Junta 11/03/2022	Fuente primaria del acuerdo 29/12/2021 y autorización €1.617.577,40.
S07	Prospecto RPE, versión septiembre 2023	Dos líneas de financiación para MYND Yaiza.

ID	Documento	Función
S08	Ficha Proyectos RPE 19/06/2023	€5m, €3m desembolsados, empleo, Decreto 224/2022 e informe AEAT alegados.
S09	Respuesta CNMV, 22/01/2026	Dos documentos de julio 2021 no estaban en el corpus de supervisión originado en enero 2021.
S10	Intervención General, SALIDAS 184368/2026 y 497011/2026	Consideración, competencia, traslado y distinción RIC/subvención.
S11	Solicitudes SAIP 07/07/2026 y asignación expediente 12/2026-0710092416	Petición de documentos; respuesta sustantiva pendiente al corte.
S12	DG Tesoro, respuesta firmada 10/07/2026, reg. 1128746	Registro/incorporación ordinaria; límites de competencia y preservación reforzada.
S13	Correo a AC 08/03/2021 sobre inspección/peritos y masa activa	Aviso directo a AC sobre estado, acceso, daño e inspección; no prueba por sí solo conocimiento RPE/RIC.
S14	GC/836/P06 / HNT y expediente de incentivos	Existencia y solicitud referidas; pago/FEDER/importe final pendientes.
S15	DI 169/2026 y recurso art. 608 LOPJ	Supervisión institucional longitudinal, separada de responsabilidad penal.

XII. SUPlico AL JUZGADO

Que tenga por presentado este escrito junto con el mapa visual histórico de treinta y dos páginas; acuerde su incorporación a las Diligencias Previas n.º 1956/2026 como nota sustitutiva de su antigua introducción y documento auxiliar para localizar fuentes relativas al conocimiento, poderes, medidas disponibles, protección, restauración y rendición de cuentas de la masa; y valore la práctica de las diligencias finitas interesadas, sin convertir el mapa en prueba circular ni atribuir al Administrador las asociaciones personales o políticas del documento de 2024.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de 2026.

Fdo.: Gil Marer

Firma: _____